

INFORME DE CUMPLIMIENTO SECTORIAL

LEY N° 21.719 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Guía de adecuación legal, técnica y organizativa para directores, sostenedores y equipos de TI en educación.

1. Introducción y el Cambio de Paradigma

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 el 1 de diciembre de 2026 impone un estándar de tutela reforzada a los establecimientos educacionales de Chile. Dado que los colegios tratan cotidianamente de manera masiva datos de niños, niñas y adolescentes (NNA), se sitúan automáticamente bajo la categoría de tratamientos de alto riesgo. La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), un organismo público con amplias facultades de fiscalización de oficio, capaz de imponer multas disuasivas que superan los mil millones de pesos e incluso ordenar la paralización de sistemas y libros electrónicos.

2. Régimen de Edad y Autonomía Progresiva

La ley consagra el principio de autonomía progresiva e interés superior del menor. El tratamiento de datos lícitos requiere desglosarse según la edad del alumno:

Categoría de Edad	Requisito de Consentimiento	Tratamiento Operativo
Menores de 14 años	Únicamente representante legal o tutor (padre/madre). Prohibición absoluta de consentimiento propio.	Requiere consentimiento previo, específico, informado y verificable mediante firma física o digital avanzada del apoderado.
Entre 14 y 15 años	Propio para datos académicos estándar; parental para datos sensibles.	El menor autoriza notas o asistencia; pero historiales psicológicos, médicos o PIE requieren firma inexcusable del apoderado.
Mayores de 16 años	Régimen general de adultos.	Pueden consentir autónomamente el tratamiento de sus datos de matrícula, imagen o académicos.

3. Consentimiento Granular en Matrícula y Plataformas

Se prohíbe el uso de autorizaciones 'en paquete' o checks globales. El consentimiento debe ser granular: 1) Matrícula e historial académico obligatorio (su base es la ejecución de contrato, no requiere checkbox voluntario). 2) Uso de imagen en redes sociales y comunicaciones (debe ser un checkbox independiente y revocable). 3) Carga de datos en plataformas de terceros (Lirmi, Colegium, Yumo, etc.), que requiere su propio check de apoderados.

4. Protección de Datos Sensibles (PIE y Fichas de Salud)

Las fichas clínicas, diagnósticos psicopedagógicos de alumnos en el Programa de Integración Escolar (PIE), informes psicológicos y registros biométricos (relojes de control) son categorías de datos sensibles especialmente protegidas. Exigen almacenamiento cifrado, control estricto de acceso basado en roles (docentes no autorizados no deben ver el PIE de un alumno) y bitácoras de auditoría (*logs*) inmutables de quién consultó cada ficha.

5. Gobernanza de Encargados de Tratamiento (DPAs)

Toda plataforma externa que procese datos por cuenta del colegio (libros digitales, ERPS, etc.) es un 'encargado'. Es obligatorio firmar un Data Processing Agreement (DPA) que restrinja el uso de la información, prohíba transferencias a terceros, garantice la ciberseguridad del software y exija la destrucción o devolución segura de los datos al expirar el servicio.

6. Gestión de Brechas y Flujo ARSOP

Ante la pérdida de un dispositivo con notas, o una filtración de la plataforma de notas, se activa el countdown regulatorio de la APDP (referencia de 72 horas para notificar). Al comprometer datos de menores, se presume alto riesgo, lo que obliga a notificar directamente a los apoderados en lenguaje sencillo. Adicionalmente, ante solicitudes ARSOP, el bloqueo temporal de datos en producción y backups mientras se resuelve una disputa debe ejecutarse en un plazo fatal de solo 2 días hábiles.

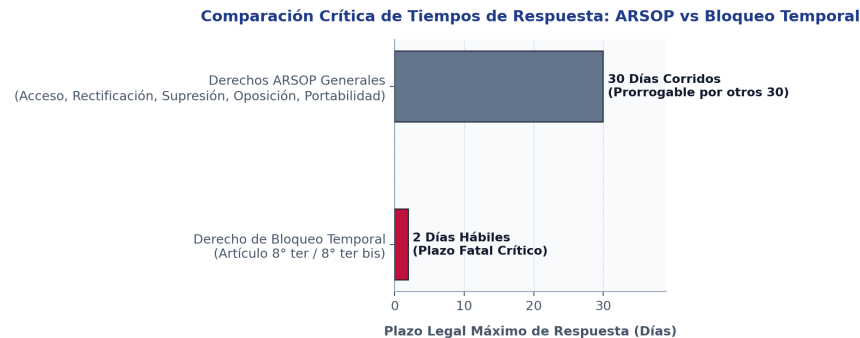


Figura 1: Tiempos legales de respuesta para Derechos ARSOP y Bloqueo Temporal.

7. Catálogo de Sanciones en Educación

Tratar datos de NNA o datos de salud (PIE) sin consentimiento o en infracción dolosa es calificado de forma directa como infracción gravísima, con multas de hasta 20.000 UTM. Además, la Agencia tiene la facultad accesoria de ordenar la suspensión del tratamiento por hasta 30 días, lo que paralizaría el funcionamiento del establecimiento.

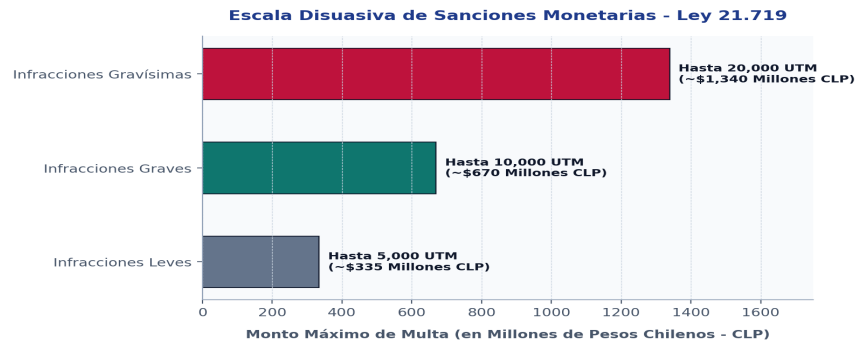


Figura 2: Escala disuasiva de multas pecuniarias bajo la Ley N° 21.719.

8. Checklist de Adecuación Escolar

- [] Desglosar el proceso de matrícula 2026 con consentimientos granulares por finalidad.
- [] Levantar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) del colegio.
- [] Firmar contratos DPA con libros digitales y plataformas (Lirmi, Colegium, Yumo, etc.).
- [] Cifrar discos duros (BitLocker/FileVault) de computadoras de inspectores y docentes.
- [] Publicar un Delegado de Protección de Datos (DPO) accesible en la web del colegio.
- [] Diseñar el SLA operativo de 2 días hábiles para el bloqueo temporal de registros.